



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/199/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר

תובעים	1	יעקב הכט, בעל דין
	2	יפה הכט, בעל דין
		באמצעות ב"כ: עו"ד היילברון איזנשטיין מרים בן יהודה 1, ירושלים
	נגד	
נתבעים	1	פנחס צדקיהו, בעל דין
	2	מרים צדקיהו, בעל דין
		באמצעות ב"כ: עו"ד כהן עוז יהושע בן נון 38, ירושלים

פסק דין

עניינו העיקרי של פסק דין זה הוא השאלה האם סוכך שהותקן במרפסת סלון דירת הנתבעים גורם לפגיעה ברכוש המשותף או בדירת התובעים.

1. הצדדים הם בעלי דירות בבית המשותף הנמצא ברחוב הנשיא השישי 16 בירושלים, המהווה חלק מפרויקט "משכנות האומה", והרשום כגוש 30864 חלקה 6 (להלן – הבית המשותף). לבית המשותף תקנון מוסכם.

2. דירת התובעים נמצאת מעל דירת הנתבעים. מרפסת דירת הנתבעים נמצאת מתחת למרפסת דירת התובעים ובולטת כלפי חוץ. הסוכך נשוא המחלוקת הוא סוכך שהתקינו הנתבעים במרפסת דירתם.

טענות התובעים בקצרה

3. בהסכם המכר עליו חתומים הצדדים ובהסכם הניהול קיימת הוראה האוסרת ביצוע שינויים בפתחים חיצוניים כדי לשמור על חזית אחידה.

4. על פי התקנון המוסכם של הבית המשותף, הקירות החיצוניים מהווים רכוש משותף.

5. בהליך 280/15 הגישו התובעים כנגד הנתבעים תביעה בעניין סוכך שהתקינו הנתבעים, לאחר הגשת התביעה פרקו הנתבעים את הסוכך והתביעה נמחקה.

6. הנתבעים בנו שני גגונים שמהם יוצאת סככה רחבת ממדים המהווה סגירה של המרפסת, דבר המהווה שינוי ופגיעה ברכוש המשותף ובזכויות הקנייניות של התובעים. הסגירה אינה מהווה שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף ובוודאי שלא בפרויקט יוקרתי, שבו הסגירה משנה את צביון הבית ואחידותו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/199/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

7. הפעולות שבוצעו פוגעות בדירת התובעים והם מעולם לא נתנו הסכמה לכך. הסוכך מצוי בסמיכות למרפסת דירת התובעים וגורם לפגיעה שעניינה הצטברות לכלוך ופסולת וחפצים הנזרקים מקומות גבוהות.

8. לא מדובר במצללה אלא בסגירה מוחלטת ההופכת את המרפסת לחדר. מפרוטוקול הביקור במקום עולה שכל יתר המרפסות פתוחות למעט אחת נוספת על זו של הנתבעים.

9. התנהלות הנתבעים היא בחוסר תום לב, תוך ניצול לרעה של הליכים משפטיים. ניסיונות הידברות נתקלו בסירוב מוחלט ובחוסר תום לב. התובעים הסכימו לפני משורת הדין למחיקת התביעה בהסתמך על הודעת הנתבעים שהסוכך ייפתח בימות גשמים ושמשי וינוקה פעם בשבוע אך הנתבעים מתנערים מכך ואילצו את התובעים להמשיך בהליך.

טענות הנתבעים בקצרה

10. התקנון המוסכם של הבית המשותף אינו קובע הוראות מיוחדות בנוגע לקירות המשותפים וחזית הבניין. הסכם הניהול אינו גובר על התקנון.

11. במסגרת הביקור שבוצע במקום נצפה שלא קיימת כל פגיעה בדירת התובעים.

12. מדובר בשימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף שכן מדובר במצללה שיכולה להיפתח ולהיסגר שהיא פחות פוגענית מפרגולה. שימוש כאמור הוא נפוץ ומהווה שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף.

13. הסוכך נשוא ההליך הקודם היה סוכך זמני והסרתו נעשתה בהסכמה תוך הדגשה שבהמשך בכוונת הנתבעים להתקין סוכך מתקפל, דבר שקיבל אישור חברת הניהול, והתובעים קיבלו הודעה על כך במכתב, ולא השיבו למכתב. בסמוך לאחר מכן הותקן הסוכך.

14. רק 4.5 שנים לאחר מכן התקבל מכתב מהתובעים לעניין הסוכך ובעקבותיו הוגשה התביעה.

15. הסוכך עשוי אלומיניום ומשתלב בחזות החיצונית של הבית המשותף.

16. טענות לעניין לכלוך ומטרד אינן בסמכות ערכאה זו. החפצים עליהם הצביעו התובעים בתביעתם, בעיקר צעצועים, הם חפצים של הדיירים הקודמים שהתגוררו בדירת התובעים. הנטען לגבי לכלוך אינו נכון.

17. התובעים טענו טענות חדשות בסיכומיהם המהוות הרחבת חזית.

18. לעניין הטענה בדבר היעדר היתר בניה, הרי שמדובר בטענה שאינה בסמכות המפקח, ובכל מקרה המצללה אינה טעונה היתר בניה.

19. הנתבעים הסכימו לדחיית התביעה ואילו התובעים עמדו על מחיקתה והגישו בקשות שונות שהכבידו על ההליך.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/199/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ההליך

20. ביום 27.11.2022 הודיעה התובעת 2 כי התובע 1 נפטר, והיא יורשתו היחידה, וביקשה למחוק אותו כתובע, לפיכך אני מורה על מחיקתו.

21. בדיון מקדמי שהתקיים ביום 28.11.2022 הגיעו הצדדים להסכמה דיונית על פיה יבוצע ביקור במקום בנוכחות הצדדים ולאחר מכן יקבע התיק לסיכומים בכתב בשאלות משפטיות על בסיס התמונות שצורפו לכתבי הטענות ועל בסיס ממצאי הביקור לצורך מתן פסק דין.

22. בהמשך ביקשה התובעת לחזור בה מההסכמה הדיונית, ובקשתה נדחתה.

23. ביום 28.12.2022 התקיים ביקור במקום, לאחריו נקבע התיק לסיכומים בכתב ואלו הוגשו. הנתבעים התבקשו להודיע לפני הגשת הסיכומים את עמדתם בעניין זמני פתיחת הסוכך. הנתבעים הודיעו שאף שהם עושים שימוש בסוכך רק בימים של שמש חזקה או גשם, הם אינם יכולים להתחייב על מועדים מסוימים לסגירה של הסוכך.

דיון והכרעה

24. כפי שנקבע בפסיקה, משנרשם תקנון לבית משותף, הוא מחייב את כל בעלי הדירות וגובר על כל התחייבות חוזית שנחתמה לפניו ואף לאחריו [ר' לדוגמא עש"א 3210-05-21 **אלי רוני ואבי יוזמה ופתוח בע"מ נ' מורן טכנולוגיה ניקוי בע"מ** (נבו 8.10.2021)]. לפיכך, אף אם היו התחייבויות בהסכם המכר או בהסכם הניהול עליו חתומים הצדדים, דבר שממילא לא הוכח לאור ההסכמות הדיוניות, הרי שהוראות התקנון גוברות על התחייבויות אלו.

25. סעיף 2 לתקנון המצוי שבתוספת **לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969** (להלן – חוק המקרקעין) החל על הבית המשותף על פי סעיף 64 לחוק המקרקעין, בהיעדר הוראה בעניין בתקנון המוסכם, קובע:

"א. בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות; לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה.

ב. בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת."

26. לפיכך יש לבחון האם הסוכך פוגע ברכוש המשותף על פי סעיף 2(א) או בדירת התובעת על פי סעיף 2(ב). בהקשר זה אציין כבר עתה שלא נטען על ידי הנתבעים שהאסיפה הכללית



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/199/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

של בעלי הדירות נתנה הסכמה להתקנת הסוכך, ועל כן אין מחלוקת שהתנאי האמור שבסעיף 2(א) לא התקיים.

האם הסוכך פוגע ברכוש המשותף?

27. על פי הגדרת "רכוש משותף" שבסעיף 52 לחוק המקרקעין, קירות חיצוניים של בית משותף הם רכוש משותף. לדירת הנתבעים לא קיימת כל הצמדה של קירות חיצוניים, ועל כן קיר המרפסת הפתוחה של הנתבעים, אליו מחובר הסוכך, הוא קיר משותף.

28. "פגיעה ברכוש המשותף" כפי שהיא מוגדרת בסעיף 2(א) לתוספת לחוק המקרקעין פורשה בפסיקה באופן רחב [ר' ע"א 136/63 **לוינהיים נ' שורצמן**, פ"ד יז(3) 1722, 1725 (1963) וכן ע"א 515/65 **רבובסקי נ' גלסברג**, פ"ד כ(2) 290; ע"א 395/74 **לוי נ' סמואל** פ"ד כט (2) 39 (1975)].

29. עם זאת, לבעל דירה זכות לעשות שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף. בפסיקה הנוגעת באופן כללי לשימוש ברכוש המשותף, נקבע כי שימוש יהא סביר ורגיל ככל שהוא תואם את תנאי המקום והזמן ואת הייעוד של אותו חלק ברכוש המשותף, וככל שהשימוש אינו מונע שימוש דומה מדיירים אחרים [ר' לדוגמה ע"א 549/73 **וינטרס נ' זמורה**, פ"ד כח(1) 645, 647-648 (1974)].

30. באשר לשימוש שעושה בעל דירה ברכוש משותף, באמצעות התקנת מתקנים על הקיר המשותף, נקבע בפסיקה, בדומה לאמור לעיל, כי השאלה האם מדובר בשימוש סביר צריכה להיבחן לאור אופיו של הבית המשותף, בהתאם לתנאי המקום והזמן, ואינו מונע שימוש דומה מבעלי דירות אחרים.

בעש"א 32739-10-12 (מחוזי ת"א) **ערד ואח' נ' מאפו 11 תל-אביב ואח'** (נבו 30.4.13) הותרה התקנת מזגן על גבי הקיר המשותף, לרבות התקנת צנרת של המזגנים, תוך שנקבע בעניין זה:

"אני מוצאת להבהיר, כי בנושא התקנת מזגנים חלה התפתחות בפסיקה, אשר עדיין לא קיבלה ביטוי גם בפסיקת ביהמ"ש העליון, שפסיקתו בנושא היא ישנה. עם זאת, בתי משפט מחוזיים הרחיבו את המושג שימוש רגיל וסביר בהתאם לתנאי המקום והזמן כפי שהתפתחו במהלך השנים. כך קבע כב' השופט גורן כי בעידן המודרני ובאקלים בישראל, שימוש בגג משותף לצורך הצבת מזגן הינו שימוש רגיל וסביר כל עוד אינו פוגע ברכוש המשותף ומותיר אפשרות לשימוש דומה ע"י יתר בעלי הדירות (ע"א 991/97 **נציגות הבית המשותף נ' לילי אבן**) [פורסם בנבו]. באותו מקרה מצא ביהמ"ש כי הפגיעה היא מינורית ואינה מהווה פגיעה כמשמעותה בסעיף 2א' לתקנון המצוי. גם פסיקות של מפקחים מראשית שנות ה-90 התייחסו להתקנת מזגן כפעולה של שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף, אלא שהדברים יפים להתקנת מזגן סטנדרטית."

31. מכאן, שבאשר למתקנים המותקנים על קיר הבית המשותף, יש לבחון בכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו, האם מדובר בשימוש סביר ורגיל, דהיינו, האם השימוש תואם את אופיו של הבית המשותף בהתאם לתנאי הזמן והמקום, והאם אינו מונע שימוש דומה מבעלי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

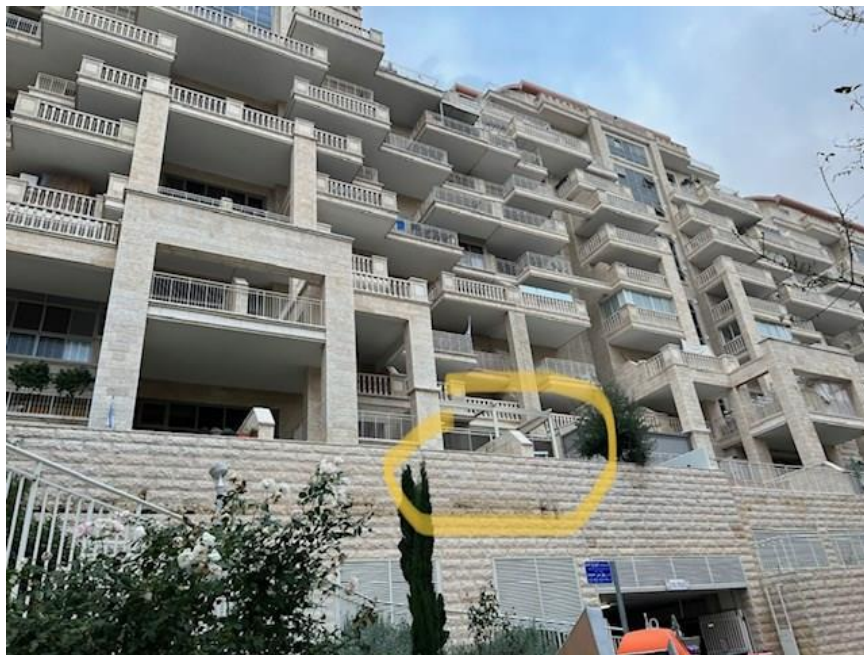
מס' תיק: 1/199/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דירות אחרים. יתכנו גם מצבים שבהם התקנת מתקן במיקום מסוים בבית משותף ייחשב שימוש סביר ורגיל, בעוד שהתקנת אותו מתקן באותו בית משותף, אך במיקום אחר, יימצא כפוגע.

32. באשר לסוכך נפתח ונסגר, נמצא בפסיקה שכל עוד הסוכך מותקן בגובה תקרת הדירה אותה הוא משמש, הדבר מותר מבחינה קניינית, אך לא בגובה העולה על כך, שכן אז נעשה שימוש בחלל הרום המשמש את הרכוש המשותף [ר' ע"א (מחוזי ת"א) 46785-06-20 רחל צירקין נ' פרופ' יהודה היס, בפסקה 14 (נבו 15.11.2022)].

33. בענייננו, מרפסת דירת הנתבעים פונה לרחוב זבולון המר המשמש רחוב ללא מוצא, ממנו יש כניסה אחורית לבית המשותף, וכן כניסות לחניונים המשמשים את בעלי הדירות במתחם. המרפסת אינה פונה לחזית העיקרית של הבית המשותף. במסגרת הביקור במקום צולמה תמונה של קיר המבנה, הכולל את מרפסת הנתבעים מכיוון הרחוב (מרפסת הנתבעים מוקפת בעיגול):



34. בעת שצולמה התמונה הסוכך היה סגור (מגולגל), כך שנצפתה הקונסטרוקציה שנבנתה לצורך הסוכך ללא הסוכך במצבו הפתוח. אף על פי כן, ניתן להתרשם שהחזות החיצונית של הבית המשותף מלכתחילה אינה אחידה, ואף קיימות לפחות שתי סגירות במרפסות נוספות, כך שניתן להתרשם שבין אם הסוכך סגור ובין אם הוא פתוח, הוא "נבלע" במראה הנשקף מהרחוב לכיוון הקיר החיצוני. בקונסטרוקציה עצמה קשה להבחין, שכן חזות הבית המשותף באזור זה כוללת, כעולה מהתמונה, מסגרות אבן מאסיביות ובולטות לעין, וביניהן מרפסות בגדלים שונים, כך שמהתרשמותי, אין בקונסטרוקציה כדי לפגום במראה הבית המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/199/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

35. אני סבורה, שבדומה להתקנת מזגנים, גם התקנת סוככים מתקפלים במרפסת, להגנה מהשמש הקופחת, הפכה בשנים האחרונות לדבר נפוץ, ועל כן יש לבחון את ענייניו בהתאם לכללי הפסיקה בדבר שימוש סביר ורגיל בהתאם לתנאי הזמן והמקום. בנסיבות העניין לא שוכנעתי שהסוכך או הקונסטרוקציה פוגעים במראה החיצוני של הבית המשותף, הן לאור מיקומה של המרפסת הפונה לרחוב ללא מוצא המהווה חזית אחורית, הן לאור חוסר האחידות הקיים ממילא במראה החזית האחורית של הבית המשותף, הן לאור העובדה שהסוכך ממוקם באזור גובה תקרת דירת הנתבעים והן לאור קיומם של סוככים אחרים בבית המשותף (אשר בעניינם לא העלתה התובעת כל טענה). לפיכך אני מוצאת שבכל הנוגע לפגיעה הנטענת ברכוש המשותף, התקנת הסוכך כפי שהותקן היא שימוש רגיל וסביר בהתאם לתנאי הזמן והמקום, ועל כן אינה דורשת את הסכמת האסיפה הכללית.

האם הסוכך פוגע בדירת התובעת?

36. במסגרת הביקור במקום התבקשו הנתבעים לפתוח (לפרוס) את הסוכך (מדובר בסוכך שניתן לפתוח ולסגור אותו באמצעות שלט), והסוכך במצבו הפתוח נצפה מדירת התובעת וממרפסת הדירה. ממפתן המרפסת נצפה נוף פתוח, ובתחתיתו בין עמודי מעקה המרפסת, נצפה חלק קטן מאד מהסוכך הפתוח, באופן שאינו מפריע לצפות בנוף. כאשר עומדים סמוך למעקה המרפסת ומסתכלים כלפי מטה, ניתן לראות את המקום אליו מחובר מתקן הסוכך, כחצי מטר מתחת לגובה החלק הנמוך הסגור של מעקה מרפסת דירת התובעת. כאשר עומדים במרפסת רואים נוף פתוח והסוכך נצפה בחלק קטן שלו בתחתית המעקה כך שהוא מסתיר חלק מהכביש ומהמדרכה שברחוב. כאשר יושבים במרפסת כמעט שלא רואים את הסוכך כלל, גם לא דרך עמודי המעקה. בעת הביקור הסוכך היה נקי, ללא חפצים.

37. מתמונות שצורפו לכתב התביעה נצפו חפצים על הסוכך הפתוח, והנתבעים טענו שמדובר בחפצים שנזרקו ממרפסת דירת התובעת על ידי ילדי השוכרים הקודמים של התובעת. בין שמדובר בחפצים שנזרקו מדירת התובעת ובין שמדובר בחפצים שנזרקו מקומות עליונות, מהתרשמותי בביקור במקום, גם אם היו חפצים על גבי הסוכך, היה צורך לעמוד ממש סמוך למעקה מרפסת התובעת ולהביט כלפי מטה כדי לראות אותם, דהיינו, לא מדובר במראה הנשקף מהמרפסת בעת שימוש רגיל בה. מכל מקום, אם לא היה הסוכך, היו החפצים נזרקים לתוך מרפסת הנתבעים, ואיני רואה כל מקום להעדיף את האינטרס המופחת של התובעת במקרה זה לאור הפגיעה המועטה הנגרמת לה, אם בכלל, על פני אינטרס הנתבעים שלא יפלו חפצים למרפסת דירתם.

38. אוסיף על כך, שמהתכתבויות שצורפו לכתבי הטענות, אכן עולה שגגון קודם שהותקן על ידי הנתבעים הוסר על ידם לאחר הליך שננקט על ידי התובעת, ואשר נמחק בהמשך, תוך שהתובעת **הסכימה** שהנתבעים יתקינו סוכך מתגלגל. אלא שלטענתה כעת, לא הסכימה לסוכך כגון זה שהותקן, שכן לטענתה העולה ממכתביה הוא רחב מימדים, קשיח, ואינו מהווה סוכך מתגלגל. אולם מביקורי במקום נוכחתי שהסוכך עשוי מחומר לא קשיח, והוא סוכך נפתח ונסגר. בנסיבות אלו, על פי ההתכתבויות שהיו בין הצדדים עובר להתקנת הסוכך, וביניהן התכתבויות שצירפה התובעת עצמה לכתב התביעה, עולה שהנתבעים היו רשאים להבין מהסכמתה שאין לה התנגדות לסוכך נפתח ונסגר. האמירה בסעיף 8 לכתב התביעה, שהנתבעים ביקשו להתקין סוכך "כדוגמת הסוככים המותקנים מעל חלונות ראוה של חנויות ובבתי מלון ונתנה הסכמה לכך ובלבד שסוכך זה ייפרש בימים חמים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/199/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בלבד בהתאם לבקשתם" לא הוכחה, ואף אין לה כל תימוכין בהתכתבויות שנוהלו בין הצדדים בעניין.

39. באשר לסגירות לצדי הסוכך, הרי שכתב התביעה אינו מזכיר אותן, ולא התבקש כל סעד בעניין. סביר להניח שהתובעת כלל לא הייתה מודעת לקיומן עד לביקור שנערך בדירת הנתבעים, שכן אלו לא נצפו מדירתה. מכיוון שכך, בכל הנוגע לסגירות הצדיות, מדובר בהרחבת חזית ועל כן הטענה נדחית.

40. התובעת צירפה לסיכומיה תמונה של מרקזה (סעיף 4.2 לסיכומים), כאשר לטענתה למרקזה מסוג זה הסכימה, אולם לא שוכנעתי שמרקזה כאמור שונה מהותית מהסוכך הקיים מבחינת הטענה לפגיעה בדירת התובעת. מכל מקום, לא נטען, וממילא לא הוכח, שהתובעת הבהירה את כוונתה באופן האמור כאשר הסכימה לבניית הסוכך, ועל כן לא מצאתי תימוכין לכך שהנתבעים הבינו שהתובעת מסכימה רק למרקדה מסוג זה.

41. טענתם של הנתבעים שהם פותחים את הסוכך רק בימים גשומים או כאשר יש שמש קופחת מתיישבת עם ההיגיון, שאחרת הסוכך הפתוח מחשיך את סלון הדירה.

42. במכלול הנסיבות, הכוללות את ההסכמה שנתנה על ידי התובעת בעבר, גם אם לא שיקפה באופן מדויק את כוונתה, ואת המראה שנצפה בביקורי בדירת התובעת, איני סבורה שהסוכך כפי שהותקן פוגע בדירת התובעת אף במצבו הפתוח, וככל שקיימת פגיעה, הרי שמדובר בפגיעה מזערית. בוודאי שהסוכך אינו פוגע בדירת התובעת במצבו הסגור, שאז צריך לעשות מאמץ מיוחד ולהתכופף מעל מעקה מרפסת דירת התובעת כדי להבחין בו.

43. עם זאת, ולאור האפשרות הסבירה שעם הזמן הסוכך יצבור לכלוך, ולאור הפגיעה המסוימת שיכולה להיגרם עקב כך לדירת התובעת, אני קובעת שעל הנתבעים לנקות את הסוכך בסמוך לאחר שתופנה אליהם דרישה בעניין מטעם התובעת, ככל שדרישה כאמור לא תעלה על אחת לחודש.

האם מדובר בחדר נוסף המהווה "הרחבת דירה"

44. טענתה של התובעת שמדובר למעשה בחדר נוסף לדירה נדחית. מדובר בטענה שלא נטענה בכתב התביעה, ובהיבט העובדתי הנוגע לטענה זו, הטענה לעניין הסגירות הצדיות נטענה כאמור לראשונה בסיכומי התובעת, לאחר שאלו נצפו במסגרת הביקור שנערך. לפיכך יש בטענה משום הרחבת חזית אסורה.

45. לגופו של עניין, מביקורי במקום נוכחתי שמדובר בסוכך נגלל מחומר קל, במרפסת הנתבעים היה ריהוט מרפסת בלבד, וניכר שהמקום אינו משמש כחדר. מצד ימין של הסוכך היה פלסטיק שקוף וקבוע מגובה המעקה עד לגובה הסוכך, וכן הייתה סגירה צידית מפלסטיק אטום, שיורדת בעת פתיחה מקסימלית עד הרצפה, אך לא מדובר בקירות קבועים, שיכולים להעיד על תוספת בניה. כמו כן, על בסיס מה שנצפה במקום, עולה כי לא מדובר בסגירה קבועה. לאור האמור, שוכנעתי שגם לגופו של עניין לא מדובר בתוספת בניה לדירה.

46. לאור האמור, הטענה נדחית.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/199/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

47. טענות התובעת בנוגע להיבטים תכנוניים ובכלל זאת להיעדר קיומו של היתר בניה אינן בסמכות ערכאה זו ועל כן יימחקו [ר' לדוגמה תיק (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 659/20 עו"ד נחמיאס שולמית נ' גיבלי ארז עזרא, בפסקאות 40-42 (נבו 14.03.2022)].

סיום

48. לאור כל האמור לעיל התביעה נדחת בעיקרה, בכפוף לכך שעל הנתבעים לנקות את הסוכך ככל שתבוא דרישה מטעם התובעת.

49. באשר להוצאות, לאור ההסדר הדיוני שבין הצדדים אשר ייעל את ההליך, אני מטילה על התובעת הוצאות חלקיות בלבד בסך של 6,000 ₪.

ניתן היום, ג' סיון תשפ"ג, 23 מאי 2023, בהיעדר הצדדים

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים